

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



Resolución Directoral N°.....003363.....

Tocache, 30 DIC 2024

Vistos: la Resolución Directoral N° 003058-2023; el Informe N° 0033-2024- GRSM-DRE-UGEL-T/ADM/GRRHH/NEXUS; el Informe N° 404-2024-GRSM/DRE-UGEL-T/ADM/GRRHH; el Informe N° 0215-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM y el Memorando N° 1607-2024-GRSM/DRE-UGELT/D;

CONSIDERANDO:

Que, en la Resolución Directoral N° 003058, de fecha 30 de noviembre del 2023, se resuelve: Artículo 1.- OTORGAR un Monto Único por Subsidio por Luto y Sepelio a favor de doña Olga Mily LEON MALLA, identificada con DNI N° 46308091, profesora contratada en la I.E.I N° 230, distrito de Shunte y provincia de Tocache, por el fallecimiento de su madre doña Rogelia MALLA ARTIAGA, acaecida el 01-12-2018, la suma total de TRES MIL Y 00/100 SOLES (S/. 3,000.00);

Que, por medio del Informe N° 0033-2024- GRSM-DRE-UGEL-T/ADM/GRRHH/NEXUS, de fecha 22 de octubre del 2024, la Responsable de NEXUS, recomienda que se derive el informe a la a la Responsable de Gestión de Recursos Humanos para su opinión técnica respecto a si corresponde o no proceder con el pago del beneficio de subsidio por luto y sepelio a doña Olga Mily LEON MALLA, por el fallecimiento de su señora madre acaecida el 01-12-2018, teniendo en cuenta que con Resolución Directoral N° 003058, de fecha 30 de noviembre del 2024, se reconoce el pago del beneficio líneas arriba mencionado.

Que, mediante el Informe N° 404-2024-GRSM/DRE-UGEL-T/ADM/GRRHH, de fecha 23 de octubre del 2024, la Responsable de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, concluye que, habiendo revisado en el Artículo Único de la Ley N° 27321, Ley de prescripción extintiva señala: Las acciones por derechos derivados de la relación laboral prescriben a los 4 (cuatro) años, contados desde el día siguiente en que se extingue el vínculo laboral. Recursos Humanos da improcedente el pago del beneficio de Subsidio por Luto y Sepelio a doña Olga Mily LEON MALLA, por el fallecimiento de su señora madre acaecida el 01-12-2018, por haber prescrito a la fecha, situación que se produce cuando se agota el tiempo establecido para hacer valer ese derecho. Además, solicita se proyecte la resolución dejando sin efectos la Resolución Directoral N° 003058, de fecha 30 de noviembre del 2023, donde se reconoce el pago del beneficio por luto y sepelio;

Que, a través del Informe N° 0215-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM, de fecha 25 de octubre, el Jefe de la Oficina de Administración, en atención al Informe N° 404-2024-GRSM/DRE-UGEL-T/ADM/GRRHH, emitido por el Responsable de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, quien declara improcedente el pago del beneficio de Subsidio por luto y sepelio a favor de la Sra. Olga Mily LEON MALLA, identificada con DNI N° 46308091, profesora contratada en la I.E.I N° 230, distrito de Shunte y provincia de Tocache, por el fallecimiento de su madre doña Rogelia MALLA ARTIAGA, acaecida el 01-12-2018. Por lo tanto, solicita se autorice dejar sin efecto la Resolución Directoral

003363

Nº 003058, de fecha 30.11.2023, según los sustentos emitidos en el Que, por medio del Informe Nº 0033-2024- GRSM-DRE-UGEL-T/ADM/GRRHH/NEXUS;

Que, con Memorando Nº 1607-2024-GRSM-DRE-UGELT/D, de fecha 30 de octubre del 2024, la Directora de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, autoriza dejar sin efecto los alcances de la Resolución Directoral Nº 003058, de fecha 30 de noviembre del 2023, donde se Otorga Subsidio por Luto y Sepelio a favor de doña Olga Mily LEON MALLA, identificada con DNI Nº 46308091, profesora contratada en la I.E.I Nº 230, distrito de Shunte y provincia de Tocache, por el fallecimiento de su madre doña Rogelia MALLA ARTIAGA, acaecida el 01-12-2018, por haber prescrito a la fecha, conforme al Artículo Único de la Ley Nº 27321, Ley de prescripción extintiva señala: Las acciones por derechos derivados de la relación laboral prescriben a los 4 (cuatro) años, contados desde el día siguiente en que se extingue el vínculo laboral;

De conformidad con D.L. Nº 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación, modificada por la Ley Nº26510, Ley Nº25035, D.S. Nº 070-89-PCM;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- DEJAR SIN EFECTO, en todos sus extremos, en vías de regularización, la Resolución Directoral Nº 002606, de fecha 20 de setiembre del 2024, donde se otorga un Monto Único por Subsidio por Luto y Sepelio a favor de doña **Olga Mily LEON MALLA**, identificada con DNI Nº 46308091, profesora contratada en la I.E.I Nº 230, distrito de Shunte y provincia de Tocache, por el fallecimiento de su madre doña Rogelia MALLA ARTIAGA, acaecida el 01-12-2018, la suma total de TRES MIL Y 00/100 SOLES (S/. 3,000.00), por haber prescrito a la fecha, conforme al Artículo Único de la Ley Nº 27321, Ley de prescripción extintiva señala: Las acciones por derechos derivados de la relación laboral prescriben a los 4 (cuatro) años, contados desde el día siguiente en que se extingue el vínculo laboral.

ARTÍCULO 2.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General de la UGEL Tocache. **NOTIFIQUE** la presente Resolución con las formalidades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo Nº 004 -2019-JUS; a la parte interesada y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.



Regístrese y Comuníquese

[Firma manuscrita]

Dra. **ISELA SIERRALTA PINEDO**
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

ISP/DUGEL
EATR/JA
GTR/RGRR.HH.
SVTM/NEXUS